Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suki Bin Kadi (Alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 07 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo RT.009 RW.003 Kelurahan / Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/51/VI/RES.4.2/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. R. Ery Soeharyo,S.H.
2. Adip Rijannanto,S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Para Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Madiun yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08 RT.54 RW.12 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 28 September 2022 dengan No.52;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Pertama primair;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

**1)** 1(satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2)** 1(satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

**3)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

**4)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**5)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**6)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

**7)** 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah;

**8)** 1 (satu) unit timbangan electric merk pocket scale;

**9)** 1 (satu) unit ponsel merk OPPO type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor: 082143126219;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. maka hanya diterapkan satu aturan pidana , jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat* , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tersimpan di kontak dengan nama OKUR nomor 082140862195 dalam pembicaraan tersebut saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari orang lain dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu disuruh untuk diantar ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama ANSHORI dan apabila Narkotika tersebut berhasil bisa masuk ke dalam lapas klas 2 saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR tersebut Terdakwa menyetujuinya

- Kemudian masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR bahwa BUDI yang akan menyerahkan Narkotika tersebut yaitu BUDI terminal Lukmanul Hakim nomor telepon 087766748500 dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu AYLA warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa Narkotika tersebut. Setelah saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.BUDI bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat " ada titipan dari SAKUR " kemudian di jawab IA" selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah kursi;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih , dan setelah diganti dengan kemasan lalu menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama ANSHORI dan selain itu saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa, setelah pembicaraan selesai kemudian saksi REZA KURN IAWAN Alias SAKUR mengirim nomor kontak tamping yang bernama ANSHORI. Dengan adanya permintaan tersebut kebetulan di rumah Terdakwa memiliki tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih , maka 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :

  - 1 (satu bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K 1,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika;

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang;

- Kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR dan mengatakan dirinya tidak berani meletakan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol tidak ingat, dengan ciri-ciri gemuk tinggi mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya sakur atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Dan ternyata barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR tersebut ternyata sudah beralih keorang lain yakni saksi ADITYA PRATAMA Bin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

MUHAMMAD UTSMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika
3. Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

Barang bukti tersebut disita dari saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD USTMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN (Para Terdakwa dalam perkara terpisah)

- Kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa Suki Bin Kadi membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 gram lalu disimpan dirumahnya .

- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB. Ketika Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 11 Madiun) kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotikaa jenis sabu , yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama SUMINI dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun . setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut . lalu dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi , yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun atau setidak-tidaknya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat,* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tersimpan di kontak dengan nama OKUR nomor 082140862195 dalam pembicaraan tersebut saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari orang lain dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu disuruh untuk diantar ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama ANSHORI dan apabila Narkotika tersebut berhasil bisa masuk ke dalam lapas klas 2 saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Kemudian masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR bahwa BUDI yang akan menyerahkan Narkotika tersebut yaitu BUDI terminal Lukmanul Hakim nomor telepon 087766748500 dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu AYLA warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika tersebut. Setelah saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.BUDI bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat " ada titipan dari SAKUR " kemudian di jawab IA" selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah kursi;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih, dan setelah diganti dengan kemasan lalu menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama ANSHORI dan selain itu saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa, setelah pembicaraan selesai kemudian saksi REZA KURN IAWAN Alias SAKUR mengirim nomor kontak tamping yang bernama ANSHORI. Dengan adanya permintaan tersebut kebetulan di rumah Terdakwa memiliki tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih , maka 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :

1. 1 (satu bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K 1,
2. 1(satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. 1(satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3
4. 1(satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika ,

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang;

- Kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR dan mengatakan dirinya tidak berani meletakan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi RIZA KURNIAWAN alias SAKUR meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol tidak ingat, dengan ciri-ciri gemuk tinggi mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya sakur atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Dan ternyata barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR tersebut ternyata sudah beralih keorang lain yakni saksi ADITYA PRATAMA Bin MUHAMMAD UTSMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika
3. Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

Barang bukti tersebut disita dari saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD USTMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN (Para Terdakwa dalam perkara terpisah)

- Kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa Suki Bin Kadi membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 gram lalu disimpan dirumahnya .

- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB. Ketika Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 11 Madiun) kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotikaa jenis sabu , yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama SUMINI dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun . setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut lalu dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi , yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang rumah kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas dan setelah tertangkap lalu Terdakwa dibawa keruang tamu lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Kepolisian dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR untuk menerima paketan Narkotika dari seseorang yang tidak dikenal dan setelah paketan diterima lalu paketan tersebut disuruh untuk meletakkan di halaman Lapas Klas 2 Madiun namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR dan mengatakan bahwa dirinya tidak jadi meletakkan barang tersebut. Yang selanjutnya barang paketan berisi Narkotika tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan Reza KURNIAWAN Alias Sakur atas perkataan Terdakwa tersebut lalu Tiem Petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu ,

yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama SUMINI dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun . setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut . lalu dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi , yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05129/ /NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa, IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI.S.Farm.Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA.ST. bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa sedang tidur dirumah tiba -tiba Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang rumah kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas dan setelah tertangkap lalu Terdakwa dibawa keruang tamu lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Kepolisian dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saksi RIZA KURNIAWAN Alias SAKUR untuk menerima paketan Narkotika dari seseorang yang tidak dikenal dan setelah paketan diterima lalu paketan tersebut disuruh untuk meletakkan di halaman Lapas Klas 2 Madiun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi REZA KURNIAWAN Alias SAKUR dan mengatakan bahwa dirinya tidak jadi meletakkan barang tersebut. Yang selanjutnya barang paketan berisi Narkotika tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan Reza KURNIAWAN Alias Sakur atas perkataan Terdakwa tersebut lalu Tiem Petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotikaa jenis sabu,

yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama SUMINI dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi REZA KURNIAWAN Als. SAKUR mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun . setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut lalu dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi , yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05129/ /NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa , IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI.S.Farm.Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA.ST. bahwa barang bukti berupa : 1 (satu)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Edi Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa saksi bersama tim reserse narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa Narkotika di halaman lapas Klas II Madiun dengan tujuan ingin dimasukan ke dalam lapas klas II Madiun;
   - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08 gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;
   - Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB di dalam rumah yang terletak Ds.Kaligunting Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayan Kab.Madiun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm);
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi dengan adannya pengembangan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah dan Terdakwa Suki Bin Kadi diduga menjadi perantara peredaran Narkotika dengan menjadi kurir untuk membawa Narkotika yang beratnya lebih dari 5 gram dari luar penjara atas suruhan narapidana atas nama Riza Kurniawan alias Sakur selain itu ia juga telah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa Suki Bin Kadi beralamat di Ds.Kaligunting Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayan Kab.Madiun kemudian mengetuk pintu rumah dimaksud setelah pintu dibuka keluar seorang perempuan setelah itu kami memperkenalkan diri sambil menunjukan surat perintah tugas, pada saat itu terdengar orang berlari ke arah belakang rumah (Suki Bin Kadi) kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Suki Bin Kadi kemudian membawa ke ruang tamu kemudian ketua tim menunjukan surat perintah selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab kepada Terdakwa Suki Bin Kadi dalam pemeriksaan tersebut ia mengakui terus terang kalau disuruh oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke dalam lapas klas II Madiun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Suki Bin Kadi dengan disaksikan oleh ketua RT yang bernama Simun dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan di dalam rumah Narkotika jenis sabu maupun timbangan;
- Bahwa di rumah yang dihuni oleh Terdakwa Suki Bin Kadi ditemukan di kamar mandi tepatnya di selipkan di bak mandi kosong benda berupa 1 (satu) plastik klip berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Ditemukan di ruang tamu tepatnya di bawah kursi benda berupa :

- 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan electrik merk pocket scale.
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah.
- 1 (satu) unit ponsel Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219.

Ditemukan di kamar benda berupa 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi serta melihat 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219 milik Suki Bin Kadi berkomunikasi pada aplikas WA dengan nama Okur (sdr. Riza Kurniawan alias Sakur) nomor 082140862195 bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Suki Bin Kadi tersebut dibeli dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Suki Bin Kadi melakukan panggilan telepon dengan aplikasi WA nomor 082143126219 ke sdr. Riza Kurniawan alias Sakur yang tersimpan di kontak dengan nama Okur nomor 082140862195 dalam pembicaraan tersebut sdr.Suki Bin Kadi ingin membeli narktotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram diberikan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim rekening BCA atas nama Sumini norek 7915334709 dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Suki Bin Kadi diminta melalukan pembayaran, setelah Terdakwa Suki Bin Kadi menerima rekening tersebut segera melakukan pembayaran selanjutnya dalam komunkasi tersebut saksi Riza Kurniawan Bin Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan carefour Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun, setelah itu ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa Suki Bin Kadi diambil dan dibawa pulang dikonsumsi dan dipecah menjadi beberapa bagian kemudian disimpan di dalam rumah dan akhirnya ditemukan saat penggeledahan di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi menerangkan kalau 2 (dua) pak plastik klip kosong digunakan untuk persediaan melakukan kemasan Narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada orang lain sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan electrik merk pocket scale dipergunakan untuk melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebelum dijual kepada pembeli. Dan untuk 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah yang semula berisi Narkotika diperoleh oleh Terdakwa Suki Bin Kadi dari orang dengan inisial Budi atas suruhan sdr. Riza Kurniawan alias Sakur yang diterima pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan terminal caruban Jl. Panglima Sudirman Kel/kec.Mejaya Kab.Madiun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi disuruh oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur untuk menerima Narkotika pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Setelah melihat bukti petujuk pada 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219 milik Terdakwa Suki Bin Kadi terdapat komunikasi serta pesan bergambar dengan saksi Riza Kurniawan alias Sakur dalam percakapan tersebut Terdakwa Suki Bin Kadi sudah menerima Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dekat terminal caruban Jl. Panglima Sudirman Kel/Kec. Mejayan Kota Madiun dengan kemasan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;
- Bahwa Narkotika yang semula dikuasai oleh Terdakwa Suki Bin Kadi yang berada ditabung plastik bekas kain pembersih warna kuning pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB oleh Terdakwa Suki Bin Kadi atas suruhan saksi Riza Kurniawan alias Sakur diserahkan kepada orang dengan inisial Yanto, kemudian oleh sdr.Yanto diserahkan kepada saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman yang selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun barang berupa 1 (satu) plastik bekas kain pembersih warna kuning berisi Narkotika ditangkap dan dilakukan penyitaan dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heru Adi Prasetyo,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa saksi bersama tim reserse narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa Narkotika di halaman lapas Klas II Madiun dengan tujuan ingin dimasukan ke dalam lapas klas II Madiun;
   - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08 gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;

- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB di dalam rumah yang terletak Ds.Kaligunting Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayan Kab.Madiun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi dengan adannya pengembangan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah dan Terdakwa Suki Bin Kadi diduga menjadi perantara peredaran Narkotika dengan menjadi kurir untuk membawa Narkotika yang beratnya lebih dari 5 gram dari luar penjara atas suruhan narapidana atas nama Riza Kurniawan alias Sakur selain itu ia juga telah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa Suki Bin Kadi beralamat di Ds.Kaligunting Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayan Kab.Madiun kemudian mengetuk pintu rumah dimaksud setelah pintu dibuka keluar seorang perempuan setelah itu kami memperkenalkan diri sambil menunjukan surat perintah tugas, pada saat itu terdengar orang berlari ke arah belakang rumah (Suki Bin Kadi) kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Suki Bin Kadi kemudian membawa ke ruang tamu kemudian ketua tim menunjukan surat perintah selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab kepada Terdakwa Suki Bin Kadi dalam pemeriksaan tersebut ia mengakui terus terang kalau disuruh oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke dalam lapas klas II Madiun;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Suki Bin Kadi dengan disaksikan oleh ketua RT yang bernama Simun dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan di dalam rumah Narkotika jenis sabu maupun timbangan;
- Bahwa di rumah yang dihuni oleh Terdakwa Suki Bin Kadi ditemukan di kamar mandi tepatnya di selipkan di bak mandi kosong benda berupa 1 (satu) plastik klip berisi :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Ditemukan di ruang tamu tepatnya di bawah kursi benda berupa :

- 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan electrik merk pocket scale.
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah.
- 1 (satu) unit ponsel Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219.

Ditemukan di kamar benda berupa 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya : 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi serta melihat 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219 milik Suki Bin Kadi berkomunikasi pada aplikas WA dengan nama Okur (sdr. Riza Kurniawan alias Sakur) nomor 082140862195 bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Suki Bin Kadi tersebut dibeli dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Suki Bin Kadi melakukan panggilan telepon dengan aplikasi WA nomor 082143126219 ke sdr. Riza Kurniawan alias Sakur yang tersimpan di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kontak dengan nama Okur nomor 082140862195 dalam pembicaraan tersebut sdr.Suki Bin Kadi ingin membeli narktotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram diberikan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim rekening BCA atas nama Sumini norek 7915334709 dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Suki Bin Kadi diminta melalukan pembayaran, setelah Terdakwa Suki Bin Kadi menerima rekening tersebut segera melakukan pembayaran selanjutnya dalam komunkasi tersebut saksi Riza Kurniawan Bin Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan carefour Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun, setelah itu ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa Suki Bin Kadi diambil dan dibawa pulang dikonsumsi dan dipecah menjadi beberapa bagian kemudian disimpan di dalam rumah dan akhirnya ditemukan saat penggeledahan di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi menerangkan kalau 2 (dua) pak plastik klip kosong digunakan untuk persediaan melakukan kemasan Narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada orang lain sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan electrik merk pocket scale dipergunakan untuk melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebelum dijual kepada pembeli. Dan untuk 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah yang semula berisi Narkotika diperoleh oleh Terdakwa Suki Bin Kadi dari orang dengan inisial Budi atas suruhan sdr. Riza Kurniawan alias Sakur yang diterima pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan terminal caruban Jl. Panglima Sudirman Kel/kec.Mejaya Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa Suki Bin Kadi disuruh oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur untuk menerima Narkotika pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Setelah melihat bukti petujuk pada 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor 082143126219 milik Terdakwa Suki Bin Kadi terdapat komunikasi serta pesan bergambar dengan saksi Riza Kurniawan alias Sakur dalam percakapan tersebut Terdakwa Suki Bin Kadi sudah menerima Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dekat terminal caruban Jl. Panglima Sudirman Kel/Kec. Mejayan Kota



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Madiun dengan kemasan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;

- Bahwa Narkotika yang semula dikuasai oleh Terdakwa Suki Bin Kadi yang berada ditabung plastik bekas kain pembersih warna kuning pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB oleh Terdakwa Suki Bin Kadi atas suruhan saksi Riza Kurniawan alias Sakur diserahkan kepada orang dengan inisial Yanto, kemudian oleh sdr.Yanto diserahkan kepada saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman yang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun barang berupa 1 (satu) plastik bekas kain pembersih warna kuning berisi Narkotika ditangkap dan dilakukan penyitaan dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman**,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini karena saksi ditangkap saat menguasai narkotika atas suruhan narapidana bernama Gatot Suseno untuk mengambil narkotika dan menaruh/meranjau di depan Lapas Klas II Madiun yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suki Bin Kadi;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun pada saat saksi hendak memarkirkan mobil yang saksi kendarai;
   - Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama Saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman;
   - Bahwa pada saat petugas Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota melaksanakan penggeledahan terhadap kendaraan yang saksi kendarai menemukan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning (kanebo) digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berisi :

- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seteah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”;
- 1 (satu) bungkusan isolasi war acoklat berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”;
- 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip tiap kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet ( total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip tiap kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu ( total 51 tablet);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip;
- 1 (satu) buah gunting.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik barang narkotika tersebut, yang jelas orang tersebut suruhanya Sdr. Gatot Suseno;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 12.20 WIB dan menerima barang narkotika tersebut sesampainya di Madiun setelah keluar dari pintu Tol dan saksi terima dipinggir jalan raya arah madiun kota tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa saksi membenarkan foto seorang laki laki yang bernama Sdr. Gatot Suseno Narapidana yang menghuni Lapas Pemuda Klas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun adalah orang yang menyuruh saksi untuk mengantarkan bahan (Narkotika) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun yang akhirnya saksi tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB adalah mobil yang saksi kendarai untuk mengantarkan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini karena saksi ditangkap saat menguasai narkotika atas suruhan narapidana bernama Gatot Suseno untuk mengambil narkotika dan menaruh/meranjau di depan Lapas Klas II Madiun yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suki Bin Kadi;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun pada saat saksi hendak memarkirkan mobil yang saksi kendarai;
   - Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman;
   - Bahwa pada saat petugas Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota melaksanakan penggeledahan terhadap kendaraan yang saksi kendarai menemukan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning (kanebo) digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi:
     - 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seteah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”;
     - 1 (satu) bungkusan isolasi war acoklat berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”;
     - 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip tiap kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet ( total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip tiap kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu ( total 51 tablet);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip;
- 1 (satu) buah gunting.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik barang narkotika tersebut, yang jelas orang tersebut suruhanya Sdr. Gatot Suseno;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 12.20 WIB dan menerima barang narkotika tersebut sesampainya di Madiun setelah keluar dari pintu Tol dan saksi terima dipinggir jalan raya arah madiun kota tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa saksi membenarkan foto seorang laki laki yang bernama Sdr. Gatot Suseno Narapidana yang menghuni Lapas Pemuda Klas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun adalah orang yang menyuruh saksi untuk mengantarkan bahan (Narkotika) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun yang akhirnya saksi tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB adalah mobil yang saksi kendarai untuk mengantarkan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Wahyudi Alias Pines Bin Basori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi disuruh oleh narapidana atas nama Julian Mujianto untuk memasukkan narkotika jenis sabu yang dibelinya dari luar penjara untuk dimasukkan dalam penjara lapas klas II Madiun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa selanjutnya saksi minta tolong kepada Riza Kurniawan alias Sakur untuk mencari kurir di wilayah Madiun untuk menerima narkotika dan memasukannya ke dalam lapas;
- Bahwa kemudian saksi Riza Kurniawan alias Sakur memberitahukan kepada saksi kalau kurir tersebut bernama Suki namun saksi tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendatangi kamar Blok A3 menemui saksi Riza Kurniawan alias Sakur dalam pembicaraan tersebut saksi meminta tolong kepadanya untuk mencari kurir untuk mengambil narkotika di luar penjara agar dimasukan kedalam LP Kelas II Madiun;
- Bahwa narkotika tersebut milik Sdr. Julian Mujianto Bin Hadi Wiyono als. Mbah Muji yang pada saat itu saksi memberikan nomor telepon kepada saksi Riza Kurniawan alias Sakur yaitu orang dengan inisial Budi dengan nomor : 087766748500 yang membawa narkotika tersebut dil uar penjara;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meneruskan/memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa Suki pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi menerima kabar dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur bahwa orang suruhannya yaitu Terdakwa Suki yang mengatakan kalau dirinya sudah “putus” maksudnya adalah Terdakwa Suki sudah bertemu dengan orang dengan inisial Budi dan sudah menerima narkotika yang terbungkus tas biru tersebut difoto dan dikirimkan ke saksi melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian setelah melihat foto yang dikirmkan oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur ke ponsel milik saksi lalu narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa Suki yang diterimannya dari Budi dikemas awal dengan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah kemudian dipindah ke dalam 1 (satu) tabung terbuat dari plastik warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) plastik bekas kain pembersih warna kuning berisi narkotika yang semula dikuasai oleh Terdakwa Suki Bin Kadi yang berada ditabung plastic bekas kain pembersih warna kuning pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun saat dibawa oleh kurir saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman dan sdr. Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman ditangkap oleh anggota Polri kemudian disita dan dijadikan barang bukti;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Riza Kurniawan Bin Sakur**,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
   - Bahwa saat ini saksi berada di Lapas Kelas II Madiun dalam masa menjalani hukuman penjara yang divonis oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tahun 2020 selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan karena permasalahan Narkoba dan saat ini saksi sudah menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama menjadi Narapidana di dalam Lapas klas 1 Madiun, namun sejak tahun bulan Maret 2022 Terdakwa Suki dinyatakan bebas dan saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone;
   - Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. Wahyudi als. Pines untuk mencarikan orang guna menerima dan memasukan barang berupa narkotika kedalam Lapas Kelas II Madiun;
   - Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika dari orang di luar penjara dan memintanya untuk mengantarkan ke Lapas klas II Madiun dan supaya ditaruh di pintu garasi samping Lapas dan disana akan diambil oleh tamping yang bernama Choirul Anshori;
   - Bahwa apabila Narkotika tersebut berhasil masuk ke dalam Lapas maka saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   - Bahwa atas permintaan saksi tersebut Terdakwa bersedia;
   - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Wahyudi Alias Pines;
   - Bahwa selanjutnya saksi Wahyudi memberikan nomor telepon dengan inisial “Budi “ dengan nomor : 087766748500 berikut foto mobil yang digunakannya dan meminta kurir tersebut menerima narkotika dari orang atas nama Budi;
   - Bahwa selanjutnya saksi meneruskan hal tersebut kepada Terdakwa Suki agar menerima Narkotika dari orang yang bernama Budi;
   - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.48 WIB saksi menerima wa dari Terdakwa mengatakan “ wis putus”



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(narkotika sudah saya terima);

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkotika ditempat sampah depan porter lapas klas II Madiun pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi menerima kabar dari Terdakwa bahwa dirinya tidak berani meletakkan narkotika tersebut karena situasi tidak memungkinkan, kemudian Terdakwa mengabarkan bahwa dirinya menunggu di simpang 3 Jl.Borobudur – Jl.Yos sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh orang di luar penjara untuk mengambil barang kepada Terdakwa dan saksi memintanya untuk membawa pulang setelah itu menunggu aba-aba dari saksi;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi dibangunkan oleh orang suruhan sdr.Wahyudi Als. Pines dan suruh kumpul di kamar blok A 14 yang merupakan kamar dari Sdr.Sinyo dan 1 (satu) jam kemudian saksi diberikan kabar bahwa narkotika sudah diserahkan kepada orang suruhan Wahyudi Als. Pines;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi dipanggil oleh petugas keamanan lapas kelas II Madiun dan saksi dilakukan pemeriksaan serta pengambilan ponsel milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) kotak bekas kanebo berisi narkotika pada saat akan dimasukkan oleh Sdr.Aditya Pratama dan Muh.Miftah Farid Suryadilaga ke dalam Lapas berhasil ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan pihak keaamanan Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa juga memesan membeli narkoba kepada saksi seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui tranfer ke Rek.BCA An.Sumini, sementara narkotika jenis sabu tersebut saksi ranjau di depan Carefour Madiun yang dilakukan oleh orang suruhan saksi dan pada malam harinya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian dan saksi membenarkan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut dibeli dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Ds.Kaligunting Rt.03 Rw.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tersimpan di kontak dengan nama Okur nomor 082140862195;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi Riza Kurniawan Alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika dari orang lain;
- Bahwa apabila narkotika tersebut sudah diterima, lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan narkotika tersebut dan setelah diganti disuruh untuk diantar ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori;
- Bahwa apabila narkotika tersebut berhasil bisa masuk ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi Riza Kurniawan Alias Sakur tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur bahwa Budi yang akan menyerahkan narkotika tersebut dengan nomor telepon 087766748500 dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu Ayla warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa narkotika tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.Budi bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 (lima) menit



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat di pintu kiri, setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat "ada titipan dari Sakur?" kemudian di jawab “Iya" selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di bawah kursi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang di dalamnya berisi narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih;
- Bahwa setelah diganti dengan kemasan lalu saksi Riza menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan selain itu saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pembicaraan selesai kemudian saksi Riza Kurniawan Alias Sakur mengirim nomor kontak tamping yang bernama Anshori. Dengan adanya permintaan tersebut kebetulan di rumah Terdakwa memiliki tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih, maka 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :
  - 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K1;
  - 1(satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2;
  - 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi Riza Kurniawan alias Sakur dan mengatakan dirinya tidak berani meletakan narkotika ditempat yang dijanjikan, kemudian saksi Riza Kurniawan alias Sakur meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut. Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol tidak ingat;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi narkotika yang Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut sudah beralih ke orang lain yakni saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB beserta barang buktinya;
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket dengan berat keseluruhan 1,90 gram lalu disimpan dirumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi Riza Kurniawan Alias Sakur (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 2 Madiun);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 (dua) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale;
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbul palang merah;

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotikaa jenis sabu , yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayannya melalui rekening BCA atas nama Sumini;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Riza Kurniawan Als. Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di tempat ranjauan sabu tersebut lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengkonsumsi zat narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**1)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

**3)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

**4)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**5)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**6)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

**7)** 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah;

**8)** 1 (satu) unit timbangan electric merk pocket scale;

**9)** 1 (satu) unit ponsel merk OPPO type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor: 082143126219;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2022/PN Mjy tertanggal 15 Juli 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
  - BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
  - BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
  - BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
  - BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB–10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram
- BB- 10680/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram
- BB- 10681/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram
- BB- 10683/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

➢ Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA,ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor :10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

Barang bukti tersebut disita dari saksi ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD USTMAN dan saksi MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm) di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, dimana keduanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika ke Lapas Klas 2 Madiun dan saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08 gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Reza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana dalam pembicaraan tersebut saksi Riza Kurniawan Alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari seseorang dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam Lapas klas 2 Madiun, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi Riza Kurniawan Alias Sakur tersebut, Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur yang menyampaikan bahwa Budi yang akan menyerahkan Narkotika tersebut dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu Ayla warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa Narkotika tersebut. Setelah saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.BUDI lalu menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 (lima) menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat "ada titipan dari Sakur?" kemudian dijawab “Iya", selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di bawah kursi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih dan setelah diganti kemasannya lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan selain itu saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :
  - 1 (satu bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K1;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika;

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih, sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang,

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di Simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi Riza Kurniawan alias Sakur dan mengatakan dia tidak berani meletakkan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya Sakur, atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi Reza Kurniawan Alias Sakur tersebut beralih lagi ke orang lain yakni saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

  - Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika;
  - Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Ustman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram lalu disimpan dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan mengakui telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi Riza Kurniawan Alias Sakur (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 2 Madiun), kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan dibak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram; 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram;

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale;
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu , yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Sumini dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Riza Kurniawan als. Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun . Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut. lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dalam perkara peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;
4. Unsur “Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Suki Bin Kadi (Alm) sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Suki Bin Kadi (Alm) dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan "Menerima" adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan "Perantara Dalam Jual Beli" adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan "Menukar" adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dignuakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm) di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, dimana keduanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika ke Lapas Klas 2 Madiun dan saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08 gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Reza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana dalam pembicaraan tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

saksi Riza Kurniawan Alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari seseorang dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi Riza Kurniawan Alias Sakur tersebut, Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur yang menyampaikan bahwa Budi yang akan menyerahkan Narkotika tersebut dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu Ayla warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa Narkotika tersebut. Setelah saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.Budi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 (lima) menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat "ada titipan dari Sakur?" kemudian dijawab “Iya", selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah kursi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih dan setelah diganti dengan kemasannya lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan selain itu saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah tas warna biru



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :

- 1 (satu bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K1;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika;

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih, sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di Simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi Riza Kurniawan alias Sakur dan mengatakan dia tidak berani meletakkan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya Sakur, atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi Reza Kurniawan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Alias Sakur tersebut beralih lagi ke orang lain yakni saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Ustman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram lalu disimpan dirumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi Riza Kurniawan Alias Sakur (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 2 Madiun), kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan di bak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram; 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram;

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale;
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Sumini dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Riza Kurniawan als. Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut. lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagaimana terurai lengkap di dalam fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa atas perintah dari saksi Reza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan untuk menerima Narkotika dari seseorang bernama Budi dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika yang semula berupa tas warna biru dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori, setelah Terdakwa mengambil narkotika dari Budi dan mengganti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kemasan Narkotika, Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, lalu 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya beralih lagi kepada saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang akhirnya tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB dimana apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ternyata setelah saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap, Terdakwa juga ditangkap oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I karena bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk Terdakwa ambil dari lelaki Budi di dekat Terminal Caruban atas perintah dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur, selanjutnya setelah Terdakwa mengganti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah yang di dalamnya berisi Narkotika menjadi kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih, kemudian menyerahkan kepada seorang laki-laki, kemudian beralih lagi kepada saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang akhirnya tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang jika berhasil mengantar Narkotika golongan I masuk ke dalam Lapas klas 2 Madiun, maka oleh saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan diberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Terdakwa juga membeli narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dimana setelah sabu tersebut diambil di tempat ranjauan, lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebagaimana hasil test urine pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa Positif (+) mengkonsumsi Zat Narkoba, selanjutnya narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian pada waktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I, apalagi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm) di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, dimana keduanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika ke Lapas Klas 2 Madiun dan saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08 gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Reza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana dalam pembicaraan tersebut saksi Riza Kurniawan Alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari seseorang dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi Riza Kurniawan Alias Sakur tersebut, Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur yang menyampaikan bahwa Budi yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

akan menyerahkan Narkotika tersebut dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu Ayla warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa Narkotika tersebut. Setelah saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.Budi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 (lima) menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat "ada titipan dari Sakur?" kemudian dijawab “Iya", selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah kursi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih dan setelah diganti kemasannya lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan selain itu saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :

- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K1;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika;

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih, sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di Simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi Riza Kurniawan alias Sakur dan mengatakan dia tidak berani meletakkan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya Sakur, atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi Reza Kurniawan Alias Sakur tersebut beralih lagi ke orang lain yakni saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Ustman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sarana komunikasi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram lalu disimpan dirumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi Riza Kurniawan Alias Sakur (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 2 Madiun), kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan di bak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram; 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram;

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale;
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Sumini dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Riza Kurniawan als. Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut. lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti adanya permufakatan jahat berupa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Kurniawan als. Sakur, saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Ustman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah), yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, dimana masing-masing memiliki perannya yaitu Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan saksi Riza Kurniawan als. Sakur yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika dari seseorang bernama Budi di dekat Terminal Caruban dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika yang semula berupa tas warna biru dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori, setelah Terdakwa mengambil narkotika dari Budi dan mengganti kemasan Narkotika, Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, lalu 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya beralih lagi kepada saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman yang berperan sebagai kurir, namun pada akhirnya tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pukul 13.30 WIB dimana apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ternyata setelah saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap, Terdakwa juga ditangkap oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun, dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di dalam fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suki Bin Kadi (alm) di rumah Terdakwa di Ds.Kaliguntig RT.03 RW.01 Kec.Mejayen Kab.Madiun oleh Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Pratama dan saksi Muh.Miftah di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, dimana keduanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika ke Lapas Klas 2 Madiun dan saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total 666,08



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

gram, narkotika jenis ganja seberat 60 gram, pil diduga narkotika 101 tablet dan obat keras sebanyak 20 butir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Reza Kurniawan alias Sakur (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana dalam pembicaraan tersebut saksi Riza Kurniawan Alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika dari seseorang dan apabila Narkotika tersebut sudah diterima lalu Terdakwa disuruh mengganti kemasan Narkotika tersebut dan setelah diganti lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarnya ke Lapas Klas 2 Madiun supaya diletakkan di pintu garasi samping lapas yang nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan apabila Narkotika tersebut berhasil dimasukkan ke dalam lapas klas 2, saksi Riza Kurniawan alias Sakur akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan saksi Riza Kurniawan Alias Sakur tersebut, Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya masih pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur yang menyampaikan bahwa Budi yang akan menyerahkan Narkotika tersebut dan Terdakwa juga menerima chat berupa gambar mobil Dhaihatsu Ayla warna putih pada kap depan di stiker hitam No. Pol : M-1882-NL yang dikendarai oleh pembawa Narkotika tersebut. Setelah saksi Riza Kurniawan alias Sakur mengirim chat tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr.Budi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu dekat terminal caruban, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke dekat terminal caruban yang memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan selang waktu 5 (lima) menit dari arah Madiun datang mobil dengan ciri-ciri dimaksud menepi berhenti di pinggir jalan dekat terminal, setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mendekat pintu kiri setelah jendela dibuka Terdakwa menanyakan kepada penumpangnya dengan kalimat "ada titipan dari Sakur?" kemudian dijawab “Iya", selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah, setelah itu tas tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah kursi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Riza Kurniawan alias Sakur agar Terdakwa mengganti tas warna biru yang dalamnya berisi Narkotika tersebut diganti dengan kemasan dengan bekas bungkus tabung plastik bekas kain pembersih dan setelah diganti kemasannya lalu saksi Riza



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kurniawan alias Sakur menyuruh Terdakwa untuk menaruhnya di pintu garasi samping lapas dan nantinya akan diambil oleh tamping yang bernama Anshori dan selain itu saksi Riza Kurniawan Alias Sakur meminta timbangan electric kecil kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah tersebut oleh Terdakwa dibuka dan isinya antara lain :

- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 45 gram diberi kode K1;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 40 gram diberi kode K2;
- 1 (satu) bungkusan isolasi warna coklat berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 60 gram diberi kode K3;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 11 (sebelas kantong plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil diduga Narkotika;

Selanjutnya bungkusan isolasi warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih, sedangkan pada luar tabung plastik tersebut Terdakwa rekatkan dengan 1 (satu) buah timbangan electric kecil lalu diisolasi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Madiun sesampainya di dalam halaman Lapas Klas 2 Madiun Terdakwa melihat lokasi tempat dimana Terdakwa harus menaruh Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak berani meletakan di tempat yang telah ditunjukkan tersebut (depan pintu garasi) karena banyak orang lalu-lalang, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi halaman Lapas Klas 2 Madiun lalu menuju ke arah timur dan berhenti di Simp 3 Jl. Borobudur – Jl. Yos Sudarso kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah itu Terdakwa menelpon saksi Riza Kurniawan alias Sakur dan mengatakan dia tidak berani meletakkan Narkotika ditempat yang dijanjikan lalu saksi Riza Kurniawan alias Sakur meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mendekati Terdakwa dan mengatakan ingin mengambil titipannya Sakur, atas ucapan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika, setelah Terdakwa menyerahkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

benda tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda beat atas suruhan saksi Reza Kurniawan Alias Sakur tersebut beralih lagi ke orang lain yakni saksi Aditya Pratama Bin Muhammad Utsman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertangkap di halaman Lapas klas 2 Madiun pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. RENDI, DWI MARTA CAHYA , ST .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s/d 10692/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Mephedrone (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor : 10695/2022/NNF adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji ) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekssfenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Aditya Pratama Bin Mohammad Ustman dan saksi Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sarana komunikasi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket siap edar dengan berat keseluruhan 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram lalu disimpan dirumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, didatangi oleh petugas dari Kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan mengakui telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung plastik warna kuning bekas kain pembersih berisi Narkotika kepada orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saksi Riza Kurniawan Alias Sakur (yang saat ini sedang menjalani pidana penjara didalam Lapas klas 2 Madiun), kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu dikamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang diselipkan di bak berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf A dengan berat 1,54 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf B dengan berat 0,022 gram; 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diberi kode huruf C dengan berat 0,14 gram;

Sedangkan di ruang tamu tepatnya bawah kursi dibawah kursi ditemukan :

- 2 pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk pocket scale;
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan Suzuki dan simbol palang merah;

Sedangkan dikamar Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Riza Kurniawan Als. Sakur dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui rekening BCA atas nama Sumini dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Riza Kurniawan als. Sakur mengirimkan alamat ranjauan di depan Carefur Jl. Letjend S.Parman Kota Madiun. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan sabu tersebut. lalu dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 05129/ /NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 10678/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik dengan kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,006 gram;
- BB- 10679/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;
- BB- 10680/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik dengan kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram;
- BB- 10681/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram;
- BB- 10683/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 15 Juni 2022 telah memeriksa Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm), dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dalam perkara peredaran Narkotika, sehingga terjadi *Recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu yang terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana terhadap pembuat delik, sehingga yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah ”Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi, meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar di kemudian hari setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, namun meskipun demikian Terdakwa ternyata telah melakukan lagi tindak pidana atau pengulangan delik/ kejahatan tertentu (*Recidive*), dengan demikian Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara dan besarnya denda maupun lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

**2)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

**3)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

**4)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**5)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**6)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

**7)** 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah;

**8)** 1 (satu) unit timbangan electric merk pocket scale;

**9)** 1 (satu) unit ponsel merk OPPO type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor : 082143126219;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut, dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

<u>Keadaan yang memberatkan:</u>

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan tahun) dalam perkara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Suki Bin Kadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak d ibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   **1)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf A setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

   **2)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf B setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3)** 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kemudian diberi kode huruf C setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

**4)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**5)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

**6)** 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya: 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

**7)** 1 (satu) buah tas warna biru terdapat tulisan SUZUKI dan simbol palang merah;

**8)** 1 (satu) unit timbangan electric merk pocket scale;

**9)** 1 (satu) unit ponsel merk OPPO type A5 warna hitam terpasang kartu simpati nomor : 082143126219;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma Susanti,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Rachmat Kaplale, S.H. | Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ade Irma Susanti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*